# 刑法13 筆記：間接正犯

> 來源：刑法13 課程字幕 00:00:00 ~ 01:01:00

## 🕮 法條原文速查

> **§19**（責任能力）
> I：行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，**不罰**。
> II：行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，**顯著減低**者，得減輕其刑。

> **§15**（不作為犯）
> I：對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。

> **§16**（禁止錯誤）
> 除有正當理由而無法避免者外，不得因不知法律而免除刑事責任。但按其情節，得減輕其刑。

> **§275**（加工自殺罪）
> I：受他人囑託或得其承諾而殺之者，處一年以上七年以下有期徒刑。
> II：教唆或幫助他人使之自殺者，處五年以下有期徒刑。
> → 建議查閱最新六法原文

> **§28**（共同正犯）
> 二人以上共同**實行**犯罪之行為者，皆為正犯。

## 🗎 釋字/實務見解速查

> 本筆記主要涉及學說理論，無特定大法官解釋。實務上間接正犯的認定多循個案判斷。

## 🎯 一試重點提示

| 常見考法 | 答題關鍵 |
| --- | --- |
| 「欺騙被害人自傷，屬於何種犯罪類型？」 | **間接正犯**（錯誤支配第1種：欺騙被害人自損） |
| 「甲利用不知情的乙投遞毒飲料，甲的角色？」 | **間接正犯**（利用無故意過失者，第2種） |
| 「甲威脅殺乙全家，強迫乙殺丙，甲的角色？」 | **間接正犯**（強制支配，乙可主張緊急避難→被當工具） |
| 「甲威脅散布乙裸照，強迫乙殺丙，甲的角色？」 | **教唆犯**（威脅程度不足，乙不能主張緊急避難→非工具人） |
| 「利用未滿14歲之人犯罪，是否一律為間接正犯？」 | **多數說個案認定**（實質判斷工具性）；少數說（許澤天）一律間接正犯 |
| 「間接正犯何時著手？（近年超愛考）」 | 整體理論＝被利用人開始行為時；個別理論＝利用人開始行為時；主客觀混合理論→**結論近似個別理論** |
| 「甲誤以為乙無責任能力而利用之，實際乙有，甲成立？」 | **教唆犯**（間接正犯E要件主客觀不合致→退為教唆犯） |
| 「組織支配的三要件？」 | **①權力機構 ②執行者可替換性 ③法益脫落性** |
| 「己手犯能否成立間接正犯？」 | **不能**成立間接正犯，但**可論共犯**（教唆或幫助） |

---

## 一、間接正犯概說

間接正犯＝利用他人作為「工具」實現犯罪之人，具有**意思支配**（主觀支配意思＋客觀支配事實）。

```
間接正犯的支配類型
│
├── 一、錯誤支配（欺騙型）
│     ├── ① 欺騙被害人自損
│     ├── ② 利用無故意過失者
│     ├── ③ 利用過失犯
│     ├── ④ 利用欠缺法定意圖者
│     ├── ⑤ 利用阻卻違法者
│     └── ⑥ 利用容許構成要件錯誤者
│
├── 二、強制支配（威脅型）
│     ├── 門檻：工具人須別無選擇、可主張緊急避難
│     └── 強制自損（逼被害人自我傷害）
│
├── 三、正犯後的正犯
│     ├── 利用有輕罪故意者
│     ├── 利用動機錯誤者（✗ 非間接正犯→教唆犯）
│     ├── 利用等價客體錯誤（借刀殺人）
│     ├── 利用可避免禁止錯誤
│     └── 組織支配
│
└── 四、不能成立間接正犯的類型
      ├── 己手犯（但可論共犯）
      ├── 純正身分犯？（爭議）
      └── 過失犯（甲不能成立過失的間接正犯）
```

---

## 二、錯誤支配六種類型

### （一）第1種：欺騙被害人自損

**案例：騙盲人摸高壓電**

- 甲欺騙盲人乙，說前面有欄杆可以扶，實際上是高壓電箱
- 乙觸電受傷 → 甲成立**傷害罪的間接正犯**
- 被害人因受騙而自損，甲利用被害人的錯誤控制結果

**注意：與加工自殺的區辨**

- 如果是隱瞞毒藥讓人喝下 → **間接正犯（殺人罪）**
- 如果是明確告知「這是毒藥」讓對方自己選擇喝 → **教唆自殺/幫助自殺（§275）**
- 關鍵：被害人是否有**自主決定**

### （二）第2種：利用無故意過失者

**案例：毒飲料案**

- 甲想殺丙，將毒藥裝入飲料瓶
- 不知情的乙將飲料交給丙，丙飲用後死亡
- 乙完全不知情 → 甲成立**殺人罪的間接正犯**

### （三）第3種：利用過失犯

**案例：掉包點滴案**

- 甲（護理師）將點滴掉包為毒液
- 值班護理師乙（過失未查驗）為病患注射，病患死亡
- 乙有過失 → 甲仍為**殺人罪的間接正犯**（支配結果發生）

### （四）第4種：利用欠缺法定意圖者

**案例：腳踏車案**

- 甲想偷乙的腳踏車，但不想親自動手
- 甲告訴不知情的丙：「那是我的腳踏車，幫我騎回來」
- 丙沒有不法所有意圖 → 甲成立**竊盜罪的間接正犯**

### （五）第5種：利用阻卻違法者

**案例：拆除大隊案**

- 甲偽造拆除令，讓拆除大隊合法拆除乙的房屋
- 拆除大隊依法令行為阻卻違法 → 甲成立**毀損罪的間接正犯**

### （六）第6種：利用容許構成要件錯誤者

**案例：ABC踏青案**

- A欺騙C說B要殺C，C信以為真而先動手打B
- C誤以為有急迫侵害而正當防衛（容許構成要件錯誤）
- A利用C的防衛行為達成傷害B的目的 → A成立**傷害罪的間接正犯**

**考題：高考法制——丙喊抓小偷案**

**事實**：丙指著乙喊「抓小偷」→ 警察丁撲倒乙

**分析**：

- 丁可能成立合法逮捕現行犯（通說）→ 丙利用阻卻違法者 = **第5種間接正犯**
- 若採少數說（林東茂）丁構成容許構成要件錯誤 → 丙 = **第6種間接正犯**
- 結論：丙對乙構成**傷害罪的間接正犯**

---

## 三、利用法律面錯誤

### 利用不可避免禁止錯誤

**案例：原住民獵紅毛猩猩案**

- 甲利用不諳法律的原住民乙獵殺保育類紅毛猩猩
- 乙具有**不可避免的禁止錯誤**（§16 但書→不罰）
- 甲成立**間接正犯**

---

## 四、利用無責任能力人

### 利用精神障礙者（§19）

- 利用§19 I 之人犯罪 → 成立間接正犯（**無疑問**）

### 利用未滿14歲之人（爭議）

| 學說 | 立場 | 理由 |
|---|---|---|
| **多數說** | **個案實質認定** | 未滿14歲不等於無辨識能力，應看個案工具性 |
| 少數說（許澤天） | 一律間接正犯 | 法律既已推定無責任能力，即應一律認定 |

---

## 五、強制支配

### 核心門檻：工具人須別無選擇，可主張緊急避難

| 情境 | 威脅程度 | 結論 |
|---|---|---|
| 威脅殺全家 | 生命危險，工具人可主張**緊急避難** | **間接正犯** |
| 威脅散布裸照 | 名譽損害，工具人**不能主張緊急避難** | **教唆犯**（非間接正犯） |

### 強制自損

- 逼盲人觸摸高壓電 → **間接正犯**（強制被害人自損）

### 物質工具使用（非間接正犯的例子）

- 甲踹胖子倒向瓷器攤 → 甲是**直接正犯**（無意思支配，胖子只是物理工具）

---

## 六、正犯後的正犯

工具人本身已構成故意犯罪，但幕後者仍為間接正犯的情形。

### （一）利用有輕罪故意者

**案例：毒飲料摻瀉藥案**

- 甲告訴乙：「這瓶飲料摻了瀉藥，拿去給丙喝讓他拉肚子」
- 實際上甲摻的是氰化物
- 乙有**傷害故意**（輕罪故意），實際發生**殺人結果**（重罪）
- 甲成立**殺人罪的間接正犯**（正犯後的正犯）

### （二）利用動機錯誤 → ✗ 不是間接正犯

- 甲騙乙說「丙偷了你的錢」，乙因此去打丙
- 乙只是動機被操弄，乙的行為仍然自主
- 甲 ≠ 間接正犯，甲 = **教唆犯**

### （三）利用等價客體錯誤（借刀殺人）

**案例：借刀殺人案**

- 甲想殺丙，但騙乙說丁（實為丙）是仇人
- 乙基於殺人故意殺了「丁」（實為丙）
- 乙有等價客體錯誤（不影響乙的殺人既遂）
- 甲 = **殺人罪的間接正犯**（許澤天：「受人擺弄如盲目執行者」）

### （四）利用可避免禁止錯誤

- 工具人有可避免的禁止錯誤 → 幕後者仍可成立間接正犯

---

## 七、組織支配

### 三要件

```
組織支配的成立要件
│
├── ① 權力機構：存在上命下從的組織架構
├── ② 執行者可替換性：個別執行者可被替換，不影響犯罪完成
└── ③ 法益脫落性：組織整體已脫離法律秩序
```

### 典型案例：江南案

- 情報組織首腦下令暗殺 → 首腦成立**間接正犯**

### 爭議：企業組織能否適用組織支配？

| 學說 | 立場 | 理由 |
|---|---|---|
| **肯定說** | 可以 | 企業中上命下從、執行者可替換亦存在 |
| **否定說** | 不可以 | 企業未脫離法律秩序，不符法益脫落性 |

---

## 八、不能成立間接正犯的類型

### （一）己手犯

- 親手實行犯（如偽證罪）不能由他人間接正犯
- **但可論共犯**（教唆犯或幫助犯）

### （二）純正身分犯

- 是否能利用無身分者為工具？→ **有爭議**

### （三）過失犯

- 甲**不能**成立「過失的間接正犯」
- 但被利用人乙可以成立過失犯

---

## 九、間接正犯的著手（近年超愛考！）

### 三說比較

| 學說 | 別名 | 著手時點 | 說明 |
|---|---|---|---|
| **被利用人行為開始說** | 整體理論 | 被利用人（工具人）開始行為時 | 利用人＋被利用人視為整體 |
| **利用人行為開始說** | 個別理論 | 利用人實施利用行為時 | 利用人自己的行為即著手 |
| **主客觀混合理論** | 回歸一般著手 | 視個案判斷 | 結論**近似個別理論** |

### 案例：平埔酒瀨案

- 甲在酒中下毒，交給不知情的乙端給丙
- 整體理論：乙端酒時著手
- 個別理論：甲交出酒瓶時著手

### 考題：演戲搶奪案

- 甲演戲讓乙誤以為丙的包包是甲的 → 乙「幫忙拿回」包包
- 著手時點：依不同學說有不同結論

### 考題：毒咖啡案

- 甲在咖啡中下毒，放在辦公桌上等丙自取
- 整體理論：丙拿起咖啡時著手
- 個別理論：甲放置咖啡時著手

---

## 十、間接正犯的錯誤（林鈺雄老師通說）

### 理論基礎

```
間接正犯的認定公式：
教唆犯 ABCD + E（意思支配）= 間接正犯

E = 主觀支配意思 + 客觀支配事實
      ↓
E 必須主客觀合致，否則退回教唆犯
```

### 四種錯誤情境

| 情境 | 主觀認知 | 客觀事實 | 結論 |
|---|---|---|---|
| ① 誤以為有責任能力，實際無 | 以為工具人有能力 | 工具人實際無能力 | **教唆犯**（E主客觀不合致） |
| ② 誤以為無責任能力，實際有 | 以為是間接正犯 | 工具人實際有能力 | **教唆犯**（E主客觀不合致） |
| ③ 誤以為有故意，實際無 | 以為是教唆犯 | 工具人實際無故意 | 教唆犯但從屬性卡住 → 只能論**過失正犯** |
| ④ 誤以為無故意，實際有（被識破） | 以為是間接正犯 | 工具人識破但不揭穿 | **教唆犯**（通說）；德國有間接正犯未遂說 |

### 第③種情境特殊之處

- 幕後者主觀上以為是教唆犯 → 但客觀上工具人無故意
- 若論教唆犯 → 從屬性卡住（正犯無故意，共犯不從屬）
- 最終只能論**過失正犯**（如有過失的話）

### 第④種情境：被工具人識破

- 幕後者以為乙不知情（意圖當間接正犯）
- 乙其實識破甲的計畫，但仍執行
- 通說：甲成立**教唆犯**（因乙已有自主決定）
- 德國部分學說：間接正犯未遂

---

## 關鍵法條速查表

| 法條 | 內容 | 與本主題關聯 |
|---|---|---|
| **§19** | 責任能力（精神障礙） | 利用無責任能力人 |
| **§16** | 禁止錯誤 | 利用法律面錯誤 |
| **§275** | 加工自殺罪 | 區辨間接正犯 vs 教唆自殺 |
| **§28** | 共同正犯（二人以上共同實行） | 間接正犯 vs 共同正犯區分 |

# 關鍵學說速查表

| 學者/理論 | 要旨 |
| --- | --- |
| **林鈺雄（通說）** | 間接正犯 = 教唆犯ABCD + E（意思支配），E須主客觀合致 |
| **許澤天** | 利用未滿14歲者一律間接正犯；借刀殺人＝受人擺弄如盲目執行者 |
| **許恆達** | 間接正犯錯誤第④種有不同見解 |
| **整體理論** | 被利用人開始行為＝間接正犯的著手 |
| **個別理論** | 利用人開始利用行為＝間接正犯的著手 |